

Acordo de Confidencialidade — EMCIA

Minuta para ratificação jurídica · HAB-02 v0.3 · 05/10/2026. Sem aprovação ou autorização de uso com cliente.

Identificação do caso

Metadado	Valor	Metadado	Valor
Cliente	{{organizacao}}	Caso	{{caso_id}}
Origem	EMCIA-HAB-01	Responsável EMCIA	{{responsavel_emcia}}

1. Objetivo

Estabelecer deveres recíprocos de confidencialidade para as informações reveladas pela organização cliente e pela EMCIA durante o caso, inclusive os ativos intelectuais da EMCIA.

2. Partes

Organização: {{organizacao}}
Responsável indicado(a) para assinatura: {{signatario}}
EMCIA: {{responsavel_emcia}}

Organização cliente e EMCIA são, reciprocamente, parte reveladora e parte receptora, conforme a origem de cada informação. Seus representantes declaram competência para assumir as obrigações deste acordo em nome das respectivas partes.

3. Finalidade

As informações compartilhadas serão utilizadas exclusivamente nas atividades autorizadas do caso **{{caso_id}}**, relativas ao processo **{{processo_alvo}}**, nos limites da Carta de Escopo HAB-01. Sua revelação não concede licença de exploração da propriedade intelectual da outra parte, além do uso necessário à execução do escopo contratado, nem transfere sua titularidade.

4. Informações abrangidas

4.1 Informações protegidas

São confidenciais as informações não públicas reveladas por qualquer das partes, em suporte escrito, eletrônico, oral ou audiovisual, cuja natureza ou contexto de revelação indique caráter reservado. A proteção abrange documentos, procedimentos, planilhas, dados de sistemas, entrevistas, observações de campo, regras operacionais não documentadas, informações comerciais e técnicas do cliente, bem como a propriedade intelectual, a metodologia, as configurações de instruções de IA, as taxonomias de agentes e os instrumentos da EMCIA.

4.2 Exceções taxativas

O dever de sigilo não abrange exclusivamente as informações cuja parte receptora demonstre, por registro idôneo:

1. Já estarem em domínio público antes da revelação.
2. Serem de seu conhecimento prévio, comprovado antes da revelação e sem obrigação de confidencialidade.
3. Terem sido recebidas legitimamente de terceiro, sem dever de sigilo e sem violação de obrigação perante a parte reveladora.
4. Terem sido desenvolvidas de modo independente, sem acesso ou utilização da informação protegida.
5. Serem objeto de requisição obrigatória de autoridade judicial ou regulatória competente. Nesse caso, a parte receptora comunica previamente a parte reveladora, quando permitido, e revela somente o necessário ao cumprimento da requisição, buscando preservar o sigilo do restante.

A exceção alcança somente a informação comprovadamente enquadrada; não libera os demais materiais nem seus dados pessoais de obrigações legais de tratamento.

5. Uso e acesso

Cada parte deve restringir o acesso às pessoas que necessitem da informação para executar o escopo, vinculá-las ao dever de confidencialidade, orientar seu uso e adotar medidas de segurança compatíveis com os riscos. Não é permitido copiar, divulgar, reutilizar em outro cliente ou explorar a informação para finalidade estranha ao caso. A parte que identificar acesso ou divulgação indevida comunica a outra parte e coopera na contenção e preservação das evidências.

Fontes autorizadas:

{{fontes_autorizadas}}

Período de amostra: {{periodo_amostra}}

Representatividade do período: {{representatividade_periodo}}

Restrições específicas:

{{restricoes_acesso}}

6. Dados pessoais ou sensíveis

Presença identificada: {{dados_sensíveis}}

Regras de tratamento, anonimização, retenção ou exclusão:

{{regras_dados_sensíveis}}

Este acordo não constitui base legal autônoma para tratamento de dados pessoais nem autoriza acesso irrestrito. Os papéis, as instruções, os limites de processamento e as condições de governança são definidos no HAB-03 e em seu Anexo I, sem afastar as obrigações legais das partes.

7. Encerramento

7.1 Prazo do sigilo

Os deveres de confidencialidade vigoram durante o caso e por 5 anos contados de seu encerramento, registrado por escrito entre as partes. O término desse prazo não afasta obrigações legais de proteção de dados nem direitos de propriedade intelectual que continuem aplicáveis.

7.2 Devolução, descarte e guarda probatória

Ao encerramento do caso ou mediante solicitação escrita da parte reveladora, a parte receptora confirma os materiais sob sua guarda e combina por escrito o prazo e o meio seguro de devolução. Concluída a devolução, elimina com segurança as cópias que não sejam necessárias à guarda admitida abaixo e apresenta declaração de descarte, indicando as categorias eliminadas, a data e o responsável.

A guarda residual limita-se ao estritamente necessário à defesa em processo, ao cumprimento de obrigação legal ou à preservação de registros de auditoria. A parte receptora informa a categoria retida, o fundamento e o prazo aplicável, restringe o acesso e o uso à finalidade probatória ou legal e elimina o material ao cessar essa necessidade. Não se admite retenção genérica do acervo para conveniência ou reutilização comercial. Gravações e demais dados pessoais seguem também os limites mais específicos do HAB-03.

7.3 Reparação e proteção urgente

A parte responsável pelo descumprimento deve reparar integralmente os danos comprovados que dele decorram, observados o nexo causal e a legislação aplicável, sem multa prefixada. A parte prejudicada pode requerer tutela de urgência ou cautelar para prevenir, interromper ou limitar a violação. Essa medida não implica renúncia ao direito à indenização.

8. Formalização e foro

As partes reconhecem como válidas as assinaturas eletrônicas realizadas no painel escolhido de comum acordo e os meios de comprovação de autoria e integridade ali admitidos, conforme a MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º, e a Lei nº 14.063/2020, no que for aplicável. Devem ser conservados o documento assinado e as evidências de assinatura, sem substituir a conferência da competência dos signatários.

Para as controvérsias decorrentes deste acordo, as partes elegem o foro da comarca de Barra Mansa/RJ, ressalvadas as competências legais obrigatórias.

9. Aceite

Organização

Nome: {{signatario}}

Cargo: {{cargo_signatario}}

Data: {{data_assinatura_cliente}}

EMCIA

Nome: {{responsavel_emcia}}

Função: {{funcao_responsavel_emcia}}

Data: {{data_assinatura_emcia}}

10. Controle de assinatura

Campo	Valor
Status	{{status_assinatura}}
Versão assinada	{{versao_assinada}}
Evidência	{{evidencia_assinatura}}
